



PUTUSAN

Nomor 1071 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. PUDJI SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto, Nomor 333 A, RT 001, RW 010, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Sulaiman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anas Sulaiman, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Laksda Adi Sucipto, Nomor 276, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIA ELISABETH LIDYAWATI, bertempat tinggal di Perum Lawang View Timur I, Nomor 02, RT 007, RW 008, Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas perkarangan dan rumah berdasarkan SHGB Nomor 723/Kel. Lawang–

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 0024/2006, tanggal 10 Mei 2006, luas 185 m² yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai objek pekarangan dan Rumah milik Penggugat secara tanpa hak;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menghaki objek pekarangan dan rumah milik penggugat (objek sengketa) supaya mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh dan bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil/moriil kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen terhadap objek sengketa dan barang milik Tergugat yang secara rinci akan dilaporkan kemudian setelah diketahui secara pasti;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, seperti *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kpn., tanggal 13 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 517/PDT/2022/PT SBY, tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kpn. *juncto* Nomor 517/PDT/2022/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 517/PDT/2022/PT SBY, tanggal 28 September 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kpn., tanggal 13 Juli 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *in casu* pihak yang bernama Laode Muhammad Ali Gozali mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya tersebut maupun asal-usul Hak Guna Bangunan/objek sengketa serta dasar hukum Laode Muhammad Ali Gozali mengalihkannya kepada Penggugat, karena Laode Muhammad Ali Ghazali tersebut adalah penjual yang tidak menguasai objek sengketa, sehingga demi terang benderangnya perkara maka haruslah dijadikan pihak dalam gugatan *in casu*;

Bahwa tidak diikutsertakannya Laode Muhammad Ali Gozali mengakibatkan gugatan menjadi tidak lengkap dan konsekuensi hukumnya gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. PUDJI SUTRISNO, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. PUDJI SUTRISNO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)